

УТВЕРЖДАЮ

(должность уполномоченного лица,
утвердившего должностной регламент)

(подпись) (инициалы имени и отчества
(при наличии), фамилия)

"__" _____ 20__ г.

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ

главного специалиста-эксперта Отдела организации надзорных мероприятий

(наименование должности с указанием структурного подразделения государственного органа)

I. Общие положения

1. Должность федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации (далее – гражданская служба) главный специалист-эксперт Отдела организации надзорных мероприятий Управления государственного строительного надзора Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору относится к старшей группе должностей государственной гражданской службы категории специалисты.

Регистрационный номер (код) должности - 08-3-4-051.

2. Область профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего Российской Федерации (далее – гражданский служащий): регулирование промышленности и энергетики.

3. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского служащего: Регулирование в сфере промышленной безопасности подъемных сооружений и оборудования, работающего под избыточным давлением.

4. Назначение на должность и освобождение от должности главного специалиста-эксперта осуществляется руководителем.

5. Главный специалист-эксперт непосредственно подчиняется начальнику отдела.

II. Квалификационные требования для замещения должности гражданской службы

6. Для замещения должности главного специалиста-эксперта устанавливаются следующие квалификационные требования:

6.1. Наличие высшего образования – бакалавриата по следующим специальностям, направлениям подготовки (к укрупненным группам специальностей и направлений подготовки): конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, наземные транспортно-

технологические комплексы, энергетическое машиностроение, наземные транспортно-технологические средства, транспортные средства специального назначения, технологические машины и оборудование, теплоэнергетика и теплотехника, машиностроение, технология транспортных процессов, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, автоматизация технологических процессов и производств, мехатроника и робототехника, прикладная механика..

6.2. Требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.

6.3. Профессиональный уровень

6.3.1. Наличие базовых знаний:

1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) знание основ Конституции Российской Федерации;

3) знание основ Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации";

4) знание основ Федерального Закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации";

5) знание основ Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

6) знания в области информационно-коммуникационных технологий.

6.3.2. Наличие профессиональных знаний:

6.3.2.1. В сфере законодательства Российской Федерации:

1) Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

2) Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ;

3) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ;

4) Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";

5) Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

6) Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением";

7) Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2020 № 519 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах";

8) ПРИКАЗ Ростехнадзора от 3 декабря 2020 года N 488 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах";

9) Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 N 487 Об утверждении

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог;

10) Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.12.2020 № 478 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах";

11) Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";

12) Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.11.2020 № 441 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров";

13) Приказ Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. № 420 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

14) Постановление Правительства РФ от 23 августа 2014 г. N 848 "Об утверждении Правил проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах лифтах, подъемных платформах для инвалидов, пассажирских конвейерах (движущихся пешеходных дорожках), эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах)";

15) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 № 41 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032\2013)";

16) Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);

17) Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011);

18) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

19) Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

20) Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в части взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы);

21) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

22) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

23) постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти»;

24) постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения»;

25) постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 «О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

26) Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

27) Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

28) постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

6.3.2.2. Иные профессиональные знания:

1) общие требования промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов по видам деятельности;

2) порядок выдачи разрешений на право ведения работ в области промышленной безопасности;

3) порядок проведения расследований несчастных случаев и аварий на опасных производственных объектах;

4) порядок привлечения к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности на подведомственных опасных производственных объектах;

5) порядок подготовки материалов и рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере промышленной безопасности;

6) порядок организации соответствующих контрольно-надзорных мероприятий и оформления результатов контрольно-надзорной деятельности.

6.3.3. Наличие функциональных знаний:

1) понятие нормы права и ее признаки 2) предметы и методы правового регулирования 3) понятие проекта нормативного правового акта, инструменты и этапы его разработки 4) принципы, методы и механизмы осуществления контроля (надзора) 5) требования к предоставлению государственных функций 6) понятие, процедура рассмотрения обращений граждан.

6.3.4. Наличие базовых умений:

1) умение мыслить системно;

2) умение планировать и рационально использовать рабочее время, и

достигать результата;

- 3) коммуникативные умения;
- 4) умение управлять изменениями.

6.3.5. Наличие профессиональных умений:

1) работа с информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работа в операционной системе, управление электронной почтой, работа в текстовом редакторе, работа с электронными таблицами, базами данных, подготовка презентаций, справочных материалов, использование графических объектов в электронных документах;

2) обеспечивать организацию и участвовать в осуществлении мероприятий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности Управления;

3) проводить анализ практики применения законодательных актов в области промышленной безопасности;

4) проводить проверку деятельности подведомственных Ростехнадзору территориальных органов, предприятий и учреждений;

5) анализировать результаты нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением;

6) организовывать и проводить плановые и внеплановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и оформлять результаты контрольно-надзорной деятельности;

7) анализировать и прогнозировать риски аварий на опасных производственных объектах и связанных с такими авариями угроз;

8) анализировать причины возникновения инцидента на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов.

6.3.6. Наличие функциональных умений:

1) осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других распорядительных документов;

2) подготовка методических рекомендаций, разъяснений;

3) разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов и других документов;

4) подготовка отчетов, докладов, тезисов, презентаций;

5) проведение плановых и внеплановых выездных проверок;

6) осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других распорядительных документов;

7) рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб;

8) проведение консультации.

III. Должностные обязанности

7. Основные обязанности главного специалиста-эксперта, а также

ограничения, запреты и требования к служебному поведению, установлены статьями 14 - 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

8. В целях реализации задач и функций, возложенных на Отдел организации надзорных мероприятий, главный специалист-эксперт обязан:

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение;

2) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства;

3) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами;

4) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;

5) соблюдать общие принципы служебного поведения гражданских служащих, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 33, ст. 3196; 2009, № 29, ст. 3658) (далее - Указ Президента № 885);

6) участвовать в разработке технического, экономического, организационного и правового механизмов реализации государственной политики в установленной сфере деятельности;

по поручению руководства Ростехнадзора, Управления в пределах компетенции Ростехнадзора участвовать в изучении, проверке деятельности подведомственных Ростехнадзору территориальных органов, предприятий и учреждений;

рассматривать устные или письменные обращения граждан и юридических лиц в части компетенции Управления (отдела);

рассматривать и готовить предложения о согласовании проектов руководящих документов в части компетенции Управления (отдела), разрабатываемых в установленном порядке;

готовить предложения в месячные планы работы Управления (отдела);

участвовать в проведении анализа практики применения законодательных актов и представлять предложения по их совершенствованию в части компетенции Управления (отдела);

обеспечивать организацию в осуществлении мероприятий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности Управления (отдела).

участвовать в выполнении мероприятий, предусмотренных ежегодными планами законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации в части компетенции Управления (отдела);

осуществлять контроль за соблюдением законодательства в части проведения экспертизы промышленной безопасности в части компетенции Управления (отдела);

осуществлять мониторинг и анализ результатов деятельности территориальных органов Ростехнадзора в сфере надзора за техническими регламентами;

осуществлять подготовку отчетов отдела в установленном порядке;

участвовать в подготовке предложений по формированию государственных научно-технических и федеральных целевых программ в части компетенции Управления (отдела);

участвовать в проверках соблюдения юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в установленной сфере деятельности Управления (отдела);

анализировать акты проверок, предписаний и иные материалов, поступающие в Управление (отдел), с целью оценки соответствия их оформления действующим нормативным правовым актам;

участвовать в подготовке материалов для включения в государственные и национальные доклады в установленной сфере деятельности Управления (отдела);

участвовать в подготовке предложений и осуществлении мер, направленных на улучшение деятельности Управления (отдела);

оказывать консультативную помощь сотрудникам Ростехнадзора, территориальным управлениям Ростехнадзора, организациям и гражданам в установленной сфере деятельности;

7) регистрировать документы в информационной системе Ростехнадзора, подсистеме "Делопроизводство";

8) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом;

9) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;

11) соблюдать служебный распорядок;

12) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;

13) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе

сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

14) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

15) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи.

9. Главный специалист-эксперт исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями и поручениями начальника отдела.

IV. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

10. При исполнении служебных обязанностей главный специалист-эксперт вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) взаимодействие со смежными управлениями Ростехнадзора и со смежными отделами Управления государственного строительного надзора при выполнении поручений начальника Управления, заместителя начальника Управления, начальника отдела организации надзорных мероприятий.

11. При исполнении служебных обязанностей главный специалист-эксперт обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) осуществление подготовки проектов документов, относящихся к компетенции отдела организации надзорных мероприятий.

V. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

12. Главный специалист-эксперт в соответствии со своей компетенцией вправе участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов:

1) приказов (в части, касающейся компетенции Управления), инструкций, протоколов, извещений, заключений, докладных записок, справок, обзоров, сводок, докладов, предложений, пояснительных записок, отзывов, списков, перечней, правил (участие в подготовке), тезисов;

2) Федеральных законов Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в установленной сфере деятельности Отдела.

13. Главный специалист-эксперт в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов:

1) заключений, докладных записок, справок, обзоров, сводок, докладов, предложений, пояснительных записок, отзывов, списков, перечней, правил (участие в подготовке), тезисов;

2) предложений по установлению оптимальных путей и методов

реализации поставленных служебных задач в установленной сфере деятельности.

VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений

14. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений главным специалистом-экспертом определяются в соответствии с Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30, Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452, Правилами делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления, утвержденными приказом Федерального архивного агентства от 22 мая 2019 г. № 71, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Подготовка, рассмотрение проектов управленческих и (или) иных решений гражданским служащим, замещающим должность главного специалиста – эксперта, осуществляются с учетом сроков, установленных:

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации;

регламентом Ростехнадзора;

приказами и распоряжениями Ростехнадзора, а также иными правовыми актами Ростехнадзора;

руководителем и заместителями руководителя Ростехнадзора.

VII. Порядок служебного взаимодействия

15. Взаимодействие главного специалиста-эксперта с гражданскими служащими Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих", и требований к служебному поведению гражданского служащего, установленных статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

VIII. Перечень государственных услуг (видов деятельности), оказываемых по запросам граждан и организаций в соответствии с административным регламентом (иным нормативным правовым актом) государственного органа

16. Главный специалист-эксперт не принимает участие в оказании государственных услуг гражданам и организациям.

IX. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего

17. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности главного специалиста-эксперта оценивается по следующим показателям:

- 1) отсутствие нарушений запретов, требований к служебному поведению и иных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе;
- 2) качество выполненной работы: подготовка документов в соответствии с установленными требованиями, полное и логичное изложение материала, юридически грамотное составление документов, отсутствие стилистических и грамматических ошибок;
- 3) количество возвратов на доработку ранее подготовленных документов;
- 4) количество повторных обращений по рассматриваемым вопросам;
- 5) наличие у гражданского служащего поощрений за безупречную и эффективную службу;
- 6) оценка профессиональных, организаторских и личностных качеств гражданского служащего по результатам его профессиональной служебной деятельности и с учетом его аттестации, сдачи квалификационного экзамена или иных показателей;
- 7) своевременность и оперативность выполнения поручений, рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, соотношению количества своевременно выполненных к общему количеству индивидуальных поручений;
- 8) способность четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты;
- 9) творческий подход к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий;
- 10) способность быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям, самостоятельности выполнения служебных обязанностей;
- 11) отсутствие жалоб граждан, юридических лиц на действия (бездействие) гражданского служащего;
- 12) осознание ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений;

13) с учетом должностных обязанностей могут быть указаны иные показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.

(должность непосредственного
руководителя гражданского
служащего)

(подпись)

(инициалы имени и отчества
(при наличии), фамилия)

" __ " _____ 20__ г.

С должностным регламентом ознакомлен:

(должность гражданского
служащего)

(подпись)

(инициалы имени и отчества
(при наличии), фамилия)

" __ " _____ 20__ г."